



Avocats

Romain BLANDIN
Tél. Direct 02 35 12 62 11
rblandin@dpr-avocat.fr

Jean-Claude DMITROFF
Tél. Direct 02 35 12 62 12
cdcultot@dpr-avocat.fr

Thomas DUBREIL
Tél. Direct 02 35 12 62 17
tdubreil@dpr-avocat.fr

Eléonore LAB SIMON
Tél. Direct 02.35.12.62.17
elabsimon@dpr-avocat.fr

Elsa LEON
Tél. Direct 02.35.12.62.11
eleon@dpr-avocat.fr

Michel ROSE
Tél. Direct 02 35 12 62 13
lvarin@dpr-avocat.fr

Juriste

Corinne SIGWALT
csigwalt@dpr-avocat.fr

22, rue Raymond Aron
B.P. 545
La Vatine
76824 MT-ST-AIGNAN Cedex

Téléphone :
02 35 12 62 10

Télécopie :
02 35 12 01 23

Case n°154

CENTURY 21 HARMONY

A l'attention de Madame MALLENGUERY
1 rue de Malherbe
76100 ROUEN

Mont Saint Aignan, le 16 mai 2025

N/réf. : RB/RB - 20250058
Affaire : CENTURY 21 - SDC ECLAT DE VERT / EDELIS - T2C

Chère Madame,

Je reviens vers vous dans le cadre du dossier cité en référence qui doit à nouveau être évoqué à l'audience des référés du Tribunal Judiciaire de ROUEN du 22 Mai 2025.

Vous trouverez ci-joint le projet de conclusions que je vous propose de signifier dans ce dossier afin de répliquer à la demande de rejet de l'expertise judiciaire formulée par la Société ARCHITHEOS, d'une part, et à la Société EDELIS, d'autre part.

Pour mémoire, dans ses conclusions, la Société EDELIS prétend que la réception de l'ouvrage serait intervenue, non le 09 Mars 2015, mais le 26 Février 2015, de sorte que l'assignation délivrée par le Syndicat des Copropriétaires, plus de dix ans après cette date, serait tardive.

Si la pièce produite par la Société EDELIS est à mon sens inexploitable dans la mesure où elle ne porte pas sur les travaux réalisés par la Société T2C, il existe une incertitude majeure quant à la date de réception des travaux.

Cette incertitude est d'autant plus grande que nous ne disposons pas du procès verbal de réception des travaux de la Société T2C.

Sur ce point, je vous informe que le Cabinet SARETEC n'a, pour l'heure, pas apporter de réponse à mon courrier quant à la communication du procès verbal de réception du 09 Mars 2015 qui est mentionné dans ses différents rapport d'expertise dommages ouvrage.

En l'état, il existe un risque qui ne peut pas être écarté que la juridiction rejette la demande d'expertise judiciaire formulée par le Syndicat des Copropriétaires.

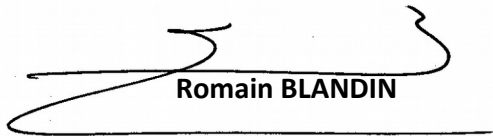
En tout de cause, je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre accord exprès sur les termes de ce projet, ou me faire tenir toute modification que vous pourriez souhaiter y apporter.

Je vous précise que compte tenu de la proximité de l'audience, afin de prévenir toute difficulté quant à la recevabilité de ces conclusions, je procéderai, sauf contrordre exprès de votre part avant le 20 Mai 2025 à 10h00, à leur signification auprès de la juridiction et de nos adversaires.

Je reste naturellement à votre disposition pour toutes demandes de précisions complémentaires.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Romain BLANDIN